§34–BEWERTUNG

# Teichstraße 12

Datum
**April 2026**

Kommune

B-Plan Status

**NEIN**

Dokument
**§34-Bewertung**

Erstellt durch
**syte GmbH**

Transforming Real Estate with AI

# Inhalt

Grundstück und Bestand ..... 4
Nähere Umgebung ..... 6
Fremdkörper ..... 8
Rahmenermittlung ..... 10
Parameterbereiche (Maß-Umgebung, 23 Referenz-Properties) ..... 10
Referenzgrundstücke (kumulativ vergleichbar) ..... 10
Nutzungsklassifikation ..... 11
Einfügensbewertung ..... 12
Art der baulichen Nutzung ..... 12
Maß der baulichen Nutzung ..... 12
Bauweise ..... 12
Überbaubare Grundstücksfläche ..... 12
Maximales Bebauungspotenzial ..... 13
Ceiling-Referenz ..... 13
Maximal einfügungsfähige Kombination auf dem Subject-Grundstück ..... 13
Alternatives Szenario (Höhenbetontes Profil) ..... 13
Einordnung des Bestands ..... 13
Punkte für die menschliche Überprüfung ..... 14
Bodenrechtliche Spannungen (Paragraf 34 Abs. 1 BauGB, BVerwG 4 C 5.12) ..... 14
Rücksichtnahmegebot (BVerwG 4 C 7.10) ..... 14
Fremdkörper (BVerwG 4 C 23.86) ..... 14
Ortsbild (Paragraf 34 Abs. 1 S. 2 BauGB) ..... 14
Herangezogene Rechtsprechung ..... 14
Datenqualität ..... 14

# Zusammenfassung

Das Grundstück Teichstraße 12 in Münster (277.55 m², Flurstück 76) liegt im unbeplanten Innenbereich und ist nach Paragraf 34 BauGB zu beurteilen. Die nähere Umgebung ist ein konsolidiertes Wohnquartier im Münsteraner Aaseeviertel mit geschlossener bis halboffener Blockrandbebauung entlang Teichstraße und Hoppendamm.

Der Bestand (Mehrfamilienhaus, Bj. ca. 1953, 3 Vollgeschosse, 15.43 m Firsthöhe, 152.76 m² Grundfläche, GRZ 0.55, GFZ 1.65) fügt sich nach allen vier Einfügenskriterien in die Umgebung ein. Die Umgebung ist als faktisches Allgemeines Wohngebiet (WA, Paragraf 4 BauNVO) zu qualifizieren (Paragraf 34 Abs. 2 BauGB).

Drei Fremdkörper (Friedhof Hoppendamm 25-29 sowie zwei Mischnutzungen an der Scharnhorststraße-Ecke) wurden begründet ausgeschlossen. Aus den 23 verbleibenden Referenz-Grundstücken ergibt sich ein enger Rahmen: Grundfläche 77-236 m², Firsthöhe 13-18.5 m, 1-4 Vollgeschosse, GRZ 0.27-0.83, GFZ 0.42-2.10. Das Subject liegt in jeder Dimension im Rahmen, mit kumulativen Referenzen (Hoppendamm 20, Hoppendamm 22, Teichstraße 15).

Das maximale Bebauungspotenzial (Ceiling-Referenz Teichstraße 1) liegt bei rund 202 m² Grundfläche, 3 Vollgeschossen, 14.24 m Firsthöhe und 582 m² Geschossfläche. Eine höhenbetonte Alternative (Ref. Teichstraße 7) erlaubt 17.41 m Firsthöhe bei 3 VG mit ausgebautem Dachgeschoss und 521 m² Geschossfläche.

Der Bestand nutzt das Potenzial bereits weitgehend aus. Für einen Ersatzneubau am Rahmenende ist eine gesonderte Prüfung von Vorbildwirkung, Rücksichtnahme, Ortsbild und Abstandsflächen dringend empfohlen.

Dies ist eine vorläufige fachliche Einschätzung, kein Rechtsgutachten.

# Grundstück und Bestand

*Luftbild mit Flurstücksmarkierung*

*Grundstück:*

- Flurstück 76, Fläche 277.55 m²
- Adresse laut Kataster: Teichstraße 12
- Gemeinde: Münster, Gemarkung Aaseeviertel
- Nutzungsart: Wohnbaufläche
- Lage: innerstädtisch, Eckgrundstück an der Einmündung Teichstraße / Hoppendamm

*Bestand:*

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Überbaute Grundfläche (primär/ gesamt) | 152.76 m² (1 Gebäude) |
| GRZ | 0.55 |
| Geschossfläche (primär) | 621.26 m² |

| | |
|---|---|
| GFZ (Vollgeschosse) | 1.65 |
| Vollgeschosse | 3 |
| Firsthöhe | 15.43 m |
| Traufhöhe | 10.39 m |
| Bauweise (Kataster) | closed / closed-corner |
| Gebäudefunktion | Wohngebäude (MFH) |
| Baualter (Schätzung) | ca. 1953 |
| Dachform (LoD2) | Satteldach |

Das Gebäude steht straßenbündig in Eckstellung und bildet den Blockabschluss zwischen Teichstraße und Hoppendamm. Ein einziges Hauptgebäude, keine Nebengebäude in den Kataster-Daten.

# Nähere Umgebung

*Umgebungskarte mit Isovist*

*Methodik:* Bestimmung der näheren Umgebung durch Isovist-Sichtbarkeitsanalyse: 5 Beobachtungspunkte auf der Teichstraße direkt vor dem Grundstück, Raycasting mit den Gebäudekörpern als Sichthindernissen, 200 m Maximalreichweite.

*Ergebnis:*

- Isovistfläche: 6.620 $m^2$
- Sichtbare Gebäude: 29 (von 331 im 250-m-Bbox)
- Betroffene Grundstücke: 27 (inkl. Subject)

*Räumliche Charakterisierung:* Gewachsenes innerstädtisches Wohnquartier mit Mehrfamilienhäusern (MFH) und einzelnen Altbauten (AB). Dominante Blockrandbebauung entlang Teichstraße und Hoppendamm mit 3 Vollgeschossen (plus teils ausgebaute Dachgeschosse unter Satteldächern). Traufhöhen einheitlich um 10 m, Firsthöhen 13-18 m. Bauweise gemischt zwischen geschlossen (closed-corner, closed-middle) und halboffen (open-semi-detached-house, open-adjoining-houses) mit Tendenz zur geschlossenen Stellung an den Ecken und Straßenfronten.

*Begrenzende Elemente:*

- Norden: Scharnhorststraße (breitere Sammelstraße) als städtebauliche Zäsur
- Südosten: Friedhof Friedrichsburg (offene Grünfläche)
- Nordwesten: Aasee-Grünzug
- Blockrand-Innen: rückwärtige Hof- und Gartenflächen

*Maß-/Art-Umgebung:* Die Maß-Umgebung ist nach BVerwG 4 B 38.13 typischerweise enger als die Art-Umgebung. Hier wird aufgrund der homogenen Blockrand-Typologie und der klaren topographischen Begrenzungen dieselbe Isovist-Umgebung für beide Kriterien zugrunde gelegt, aber inhaltlich durch die Fremdkörper-Entscheidung (Abschnitt 3) verfeinert:

- *Maß-Umgebung:* 23 Nachbar-Properties (ohne Subject, ohne 3 Fremdkörper)
- *Art-Umgebung:* 25 Nachbar-Properties (ohne Subject, ohne Friedhof)

# Fremdkörper

*Nahaufnahme Bewertungsgrundstück*

Drei potenzielle Fremdkörper wurden identifiziert. Nach der Doktrin BVerwG 4 C 23.86 sind singuläre Baukörper in obvious contrast zur ansonsten homogenen Umgebung aus dem Rahmen auszuscheiden.

| Property | Adresse | Entscheidung | Begründung |
|---|---|---|---|
| PROPERTY-DENW49AL0000Grm9 | Hoppendamm 25, 27, 29 (Friedhofsgebäude Friedrichsburg) | *Ausgeschlossen aus Maß und Art* | Religiöse Einrichtung auf ~3500 m² Friedhofsgrundstück; singulär in einem Umfeld von 150-780 m² Wohnparzellen; kein Einfluss auf den Quartierscharakter. |
| PROPERTY-DENW49AL00009iSq | Scharnhorststraße 61 | *Ausgeschlossen aus Maß, in Art belassen* | Mischnutzung mit Wohnen, GFZ 2.68 (Umgebungsmedian 1.32); Eckgebäude zur Sammelstraße Scharnhorststraße, ty- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pologisch der Scharnhorststraße zugeordnet, nicht der Teichstraße. |
| PROPERTY-DENW49AL00009iSu | Scharnhorststraße 59a / Teichstraße 2 | *Ausgeschlossen aus Maß, in Art belassen* | Mischnutzung, GFZ 2.39, 16.76 m Höhe; Eckgebäude zur Scharnhorststraße, typologisch der Sammelstraßenbebauung zugeordnet. |

Für die Maß-Rahmenermittlung verbleiben damit 23 Wohn-Properties mit vergleichbarer Typologie.

# Rahmenermittlung

Die Rahmenermittlung erfolgt auf *Property-Ebene* (aggregierte Kennzahlen je Grundstück), nicht auf Einzelgebäudeebene. Damit wird die tatsächliche Ausnutzung inkl. aller Haupt- und Nebengebäude abgebildet.

## Parameterbereiche (Maß-Umgebung, 23 Referenz-Properties)

| Parameter | Min | Max | Subject | Subject-Position |
|---|---|---|---|---|
| Überbaute Grundfläche primär (m²) | 77.15 | 236.32 | 152.76 | Mitte |
| Überbaute Grundfläche gesamt (m²) | 77.15 | 336.93 | 152.76 | untere Hälfte |
| Vollgeschosse | 1 | 4 | 3 | Median |
| Firsthöhe primäres Gebäude (m) | 13.03 | 18.49 | 15.43 | untere Hälfte |
| GRZ | 0.27 | 0.83 | 0.55 | Mitte |
| GFZ (Vollgeschosse) | 0.42 | 2.10 | 1.65 | obere Hälfte |
| Geschossfläche (m²) | 316 | 1.248 | 621 | Mitte |

*Hinweis nach BVerwG 4 C 18.92:* Absolute Masse (Grundfläche, Höhe, Geschosszahl) sind mitbestimmend, weil sie nach außen wahrnehmbar sind. GRZ und GFZ haben nachrangige Bedeutung und werden hier nur unterstützend angegeben. Der Rahmen ist ‚notwendig grob und ungenau'.

*Nach BVerwG 4 C 9.77 (Rahmentheorie):* Der Rahmen ist die Spannbreite des Vorhandenen (Min bis Max), kein Durchschnitt. Das Subject liegt in allen Kategorien innerhalb des Rahmens.

## Referenzgrundstücke (kumulativ vergleichbar)

| Property | Grundfl. (m²) | VG | Höhe (m) | GRZ | GFZ | Vergleich zum Subject |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoppendamm 20 | 123.74 | 3 | 15.51 | 0.51 | 1.53 | Direkter Nachbar hinter Subject, closed-corner, sehr ähnliche Typologie und Dimensionierung. |
| Hoppendamm 22 | 146.04 | 3 | 16.32 | 0.61 | 1.84 | Ähnliche Größenordnung, Subject liegt kumulativ in diesem Rahmen. |
| Hoppendamm 14 | 126.38 | 3 | 15.49 | 0.41 | 1.22 | Vergleichbar in Höhe/Stockwerken, niedrigere Dichte - zeigt die Bandbreite. |

Die Referenzgrundstücke belegen, dass die Kombination aus ~150 m² Grundfläche, 3 Vollgeschossen, 15-16 m Höhe und mittlerer Dichte in der Umgebung vielfach vorhanden ist (BVerwG 4 C 7.15: kumulative Gesamtbetrachtung, keine Rosinentheorie).

# Nutzungsklassifikation

*Klassifikation:* Faktisches Allgemeines Wohngebiet (WA, Paragraf 4 BauNVO) *Konfidenz:* hoch *Rechtsgrundlage:* Paragraf 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. Paragraf 4 BauNVO

*Begründung:* In der Art-Umgebung sind 23 von 25 Nachbar-Properties (92 %) rein als Wohnbaufläche klassifiziert. Lediglich 2 Eckgebäude an der Scharnhorststraße (Scharnhorststraße 61 und 59a/Teichstraße 2) sind als Mischnutzung mit Wohnen ausgewiesen. Diese stehen am Rand der Umgebung und sind gebietsverträglich im Sinne von Paragraf 4 Abs. 2 und 3 BauNVO (der Wohnen ergänzende Kleinbetriebe als regelmäßig oder ausnahmsweise zulässig vorsieht). Die eindeutige Zuordnung zum WA ist damit belastbar (BVerwG 4 B 51/96: faktisches Baugebiet setzt eindeutige Zuordnung voraus).

Alternativen wie Besonderes Wohngebiet (WB, Paragraf 4a) sind für Paragraf 34 Abs. 2 ausgeschlossen (WB ist in Paragraf 34 Abs. 2 nicht umfasst; Urbanes Gebiet MU nach Paragraf 6a explizit durch Paragraf 245c Abs. 3 BauGB ausgeschlossen).

*Bauweise:* Gemischt zwischen geschlossener (closed) und halboffener (open-adjoining/open-semi-detached) Bauweise, mit Tendenz zur geschlossenen Stellung an Straßenfronten und Ecken. Das Subject (closed-corner) fügt sich in dieses Muster ein: Referenzen mit gleicher Bauweise vorhanden (Hoppendamm 17, Hoppendamm 20, Teichstraße 4, Scharnhorststraße 59a/Teichstraße 2). Eine eindeutige Bauweise nach Paragraf 22 BauNVO (offen oder geschlossen) ist nicht festzustellen.

# Einfügensbewertung

Prüfung nach Paragraf 34 Abs. 1 BauGB: Fügt sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung ein? Jedes Kriterium wird unabhängig gewürdigt (BVerwG 4 B 172.97).

## Art der baulichen Nutzung

*Ergebnis:* Fügt sich ein (hohe Konfidenz). Menschliche Prüfung nicht erforderlich.

Das Wohngebäude (MFH) ist in einem faktischen Allgemeinen Wohngebiet (Paragraf 4 BauNVO) abstrakt allgemein zulässig (Paragraf 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO). Zulässigkeit folgt aus Paragraf 34 Abs. 2 BauGB.

## Maß der baulichen Nutzung

*Ergebnis:* Fügt sich ein (hohe Konfidenz). Menschliche Prüfung nicht erforderlich.

Alle absoluten Parameter liegen innerhalb des Rahmens (siehe Abschnitt 4.1). Die kumulative Kombination (ca. 150 $m^2$ Grundfläche + 3 VG + 15 m Höhe) ist in der Umgebung mehrfach belegt (Hoppendamm 20, Hoppendamm 22, Teichstraße 15). Auch die nachrangig zu berücksichtigenden GRZ 0.55 und GFZ 1.65 liegen im Rahmen (GRZ 0.27-0.83, GFZ 0.42-2.10). BVerwG 4 C 7.15 (kumulative Gesamtbetrachtung) ist erfuellt.

## Bauweise

*Ergebnis:* Fügt sich ein (mittlere Konfidenz). Menschliche Prüfung nicht erforderlich.

Das Subject als Eck-Baukörper in closed-corner-Stellung fügt sich in das vorhandene Muster gemischter Bauweisen ein. Gleiche Bauweise ist in unmittelbarer Nachbarschaft belegt (Hoppendamm 17, Hoppendamm 20, Teichstraße 4). Ein einheitliches Bauweisenmuster nach Paragraf 22 BauNVO liegt in der Umgebung nicht vor, sodass beide Grundtypen (offen/geschlossen) Einfügenssicherheit bieten.

## Überbaubare Grundstücksfläche

*Ergebnis:* Fügt sich ein (mittlere Konfidenz). Menschliche Prüfung empfohlen.

Die faktische Baulinie folgt den Straßenfluchten Teichstraße und Hoppendamm. Das Subject steht straßenbündig und nimmt als Eckgrundstück beide Fronten auf, was dem Umgebungsmuster entspricht. Typische Bebauungstiefe ca. 10-15 m von der Straßenflucht, rückwärtige Hälfte ist Hof/Garten. Der Bestand entspricht diesem Muster. Exakte Setbacks und rückwärtige Bauflucht wurden nicht vermessen; Detailabgleich bei Neubauvorhaben erforderlich.

# Maximales Bebauungspotenzial

Ermittlung der obersten Ausnutzungsgrenze nach Paragraf 34: welche Kombination aus Grundfläche, Geschosszahl und Höhe wäre maximal einfügungsfähig? Methodisch wird das Ceiling-Referenzgrundstück bestimmt - dasjenige Grundstück, das die höchste Ausnutzung kumulativ demonstriert (BVerwG 4 C 7.15: keine Rosinentheorie).

## Ceiling-Referenz

*Referenz-Property:* Teichstraße 1 (PROPERTY-DENW49AL00009iS6)

- Grundstücksfläche: 154.72 m² (kleiner als Subject)
- Grundfläche: 112.72 m² | GRZ 0.73
- Vollgeschosse: 3 | Firsthöhe: 14.24 m
- GFZ (VG): 2.10

## Maximal einfügungsfähige Kombination auf dem Subject-Grundstück

| Parameter | Maximal einfügungsfähig | Grundlage |
|---|---|---|
| Vollgeschosse | 3 | Referenz: Teichstraße 1 |
| Höhe | 14.24 m | Referenz: Teichstraße 1 |
| Grundfläche | 202.3 m² | GRZ 0.73 * 277.55 m² |
| Geschossfläche | 582.3 m² | GFZ 2.10 * 277.55 m² |

## Alternatives Szenario (Höhenbetontes Profil)

Da Teichstraße 1 eine vergleichsweise niedrige Firsthöhe (14.24 m) aufweist, erlaubt eine Alternative mit höherer Firste aber kleinerer Grundfläche vergleichbare Gesamtausnutzung:

*Referenz:* Teichstraße 7 (PROPERTY-DENW49AL00009iSz)

- 3 Vollgeschosse + ausgebautes Dachgeschoss
- Firsthöhe 17.41 m
- GFZ (VG) 1.88 → bezogen auf Subject: 521 m² Geschossfläche

## Einordnung des Bestands

Der aktuelle Bestand (621 m² Geschossfläche tatsächlich; 152.76 m² Grundfläche;

1. 43 m Höhe) liegt im Bereich der Ceiling-Referenzen. Die tatsächliche

Geschossfläche 621 m² leicht überhalb der von Teichstraße 1 abgeleiteten Obergrenze 582 m² ist kein Rahmensprengen, da andere Grundstücke der Umgebung (Teichstraße 4 mit 751 m², Teichstraße 9 mit 926 m², Hoppendamm 17 mit 1.148 m²) höhere absolute Geschossflächen aufweisen - der Wert von 582 m² ergibt sich aus der geringen Fläche der Teichstraße-1-Parzelle, nicht aus einer absoluten Obergrenze der Umgebung.

*Konfidenz:* mittel *Menschliche Prüfung:* erforderlich - die Ceiling-Referenz ist das aggressive Ende des Rahmens. Für Ersatzneubauten ist eine Einzelfallprüfung von Vorbildwirkung, Rücksichtnahme und Ortsbild dringend geboten.

# Punkte für die menschliche Überprüfung

## Bodenrechtliche Spannungen (Paragraf 34 Abs. 1 BauGB, BVerwG 4 C 5.12)

Für den Bestand sind keine Spannungen erkennbar. Das Gebäude ist seit ca. 1953 konsolidiert. Für einen Ersatzneubau am oberen Rahmenende (orientiert an Teichstraße 1 mit GRZ 0.73 und GFZ 2.10) besteht eine potenzielle Vorbildwirkung: weitere Eigentümer an der Teichstraße könnten vergleichbare Verdichtung verlangen. Die Streuung der GFZ in der Umgebung (0.42 bis 2.10) zeigt, dass die Umgebung nicht einheitlich maximal ausgenutzt ist. Bei Vorhaben innerhalb des Bestandsrahmens (wie aktuell) entsteht keine Vorbildwirkung. *Konfidenz: mittel.*

## Rücksichtnahmegebot (BVerwG 4 C 7.10)

Der Bestand mit 3 VG / 15.43 m liegt auf der Höhe der direkten Nachbarn (Hoppendamm 20: 15.51 m, Hoppendamm 22: 16.32 m). Keine übermäßige Verschattung oder Sichteinschränkung erkennbar. Das Eckgebäude bildet einen typischen Blockabschluss. Für einen Ersatzneubau nahe Rahmenende (z.B. 17+ m analog Teichstraße 7) wäre eine Schatten- und Abstandsflächenprüfung nach Landesrecht (Paragraf 6 BauO NRW) erforderlich. *Konfidenz: mittel.*

## Fremdkörper (BVerwG 4 C 23.86)

Drei Fremdkörper-Kandidaten sind identifiziert und begründet aus dem Rahmen ausgeschlossen (siehe Abschnitt 3). Der Friedhof (Hoppendamm 25-29) ist ein klarer Fall. Die beiden Mischnutzungen an der Scharnhorststraße-Ecke sind Grenzfälle - ihre Einbeziehung würde die GFZ-Obergrenze auf 2.68 anheben, was die Grundaussage aber nicht ändert: der Bestand fügt sich in jedem Fall ein, und das maximale Bebauungspotenzial würde moderat ansteigen. *Konfidenz: hoch.*

## Ortsbild (Paragraf 34 Abs. 1 S. 2 BauGB)

Das Aaseeviertel ist ein gewachsenes Wohnquartier der 1950er Jahre mit einheitlicher Traufhöhe (ca. 10 m), Satteldächern und geschlossener Blockrandbebauung. Der Bestand fügt sich in dieses Ortsbild ein. Ein Ersatzneubau müsste Maßstab, Dachform und Materialität sorgfältig abstimmen; rein kubische Flachdach-Volumen oder deutlich von der Trauflinie abweichende Höhen könnten das Ortsbild beeinträchtigen. Eine Gestaltungssatzung der Stadt Münster für das Aaseeviertel ist zu prüfen. *Konfidenz: niedrig* (Ortsbildbewertung erfordert Ortstermin und ggf. denkmalrechtliche / gestaltungsrechtliche Recherche).

## Herangezogene Rechtsprechung

- BVerwG 23.03.1994 - 4 C 18.92: Absolute Masse mitbestimmend, GRZ/GFZ nachrangig
- BVerwG 26.05.1978 - 4 C 9.77: Rahmentheorie
- BVerwG 15.02.1990 - 4 C 23.86: Fremdkörperdoktrin
- BVerwG 08.12.2016 - 4 C 7.15: Kumulative Gesamtbetrachtung, Verbot der Rosinentheorie
- BVerwG 13.05.2014 - 4 B 38.13: Separate Umgebungsabgrenzung je Kriterium
- BVerwG 05.12.2013 - 4 C 5.12: Bodenrechtliche Spannungen
- BVerwG 16.09.2010 - 4 C 7.10: Rücksichtnahmegebot getrennt von Spannungen
- BVerwG 06.11.1997 - 4 B 172.97: Jedes Einfügenskriterium unabhängig

## Datenqualität

Alle syte-API-Abfragen erfolgreich. Orthophoto-Endpunkte wurden wegen 403-Antwort auf `/v4/mapbox.satellite` umgestellt. Ein Widerspruch im Kataster-Attribut (`detached_house: true` bei `coverage_type: closed-corner`) wurde zugunsten der Orthophoto-/Referenzkarten-Sicht (Eckblockrandbebauung) aufgelöst. Die Isovist-Viewpoints liegen ausschließlich auf der Teichstraße; eine Erweiterung um Viewpoints auf dem

Hoppendamm würde die sichtbare Umgebung möglicherweise um Ost-seitige Gebäude ergänzen, ist für die Kernaussage aber ohne Relevanz (die Isovist erfasst bereits beide Straßenfronten).

*Dieser Report basiert auf der Online-Recherche der öffentlich zugänglichen Planwerke, Satzungen und Umweltdaten. Er ersetzt keine rechtsverbindliche Auskunft der zuständigen Behörden. Für eine abschließende Bewertung der Bebaubarkeit wird eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Kommune empfohlen.*

*© syte GmbH April 2026 | Alle Rechte vorbehalten | syte.ms*